

1500594-34.2022.8.26.0368

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Monte Alto

Foro: Foro de Monte Alto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... em nada infirma o reconhecimento dessas qualificadoras. Nesse sentido, jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça:

FURTO QUALIFICADO CONSUMADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que, mediante escalada, subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção da condenação. FURTO - ESCALADA - AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Alto

Foro de Monte Alto

3ª Vara

Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1251, Monte Alto-SP - cep 15910-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500594-34.2022.8.26.0368 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500594-34.2022.8.26.0368

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2055159/2022 -

DEL.POL.MONTE ALTO, 23262564 - DEL.POL.MONTE ALTO, 371/22/917 - DEL.POL.MONTE ALTO, 2055159 - DEL.POL.MONTE ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEIDSON JONAS BERGAMIN e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

JEFERSON RODRIGO VIEIRA CARLOS e GLEIDSON JONAS BERGAMIN, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 16h06, na Vicinal Octávio Falopa, Centro, nesta cidade e comarca de Monte Alto, GLEIDSON JONAS BERGAMIN e JEFERSON RODRIGO VIEIRA CARLOS, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito comum, 04 Kg (quatro kilos) de fiação de alumínio, avaliados em R\$ 48,00 (quarenta e oito reais), de propriedade de José Flávio Gonçalves (cf. fl. 11). A denúncia foi recebida em 25 de maio de 2022 (fls. 88/89).

O réu Jefferson Rodrigo Vieira Carlos foi citado (fl. 101) e ofereceu resposta à acusação (fls. 107).

O réu Gleidson Jonas foi citado por edital (fl. 129) e, nessa data, o processo foi desmembrado com relação a ele, prosseguindo apenas no tocante ao requerido Jefferson.

Durante a instrução, realizada nessa data, foi colhida prova oral e, ao final, o réu Jefferson foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a condenação nos moldes em que pretendida na denúncia.

A Defesa postulou, em síntese, pela absolvição, com fundamento na insuficiência do conjunto probatório ou diante da aplicação do princípio da insignificância. De forma subsidiária, requereu a condenação por furto em sua modalidade tentada, com fixação de regime inicial aberto.

É o relatório. Fundamento e Decido.

No mérito, a pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade restou demonstrada pelos seguintes elementos de prova: boletim de ocorrência (fls. 03/05); auto de exibição e apreensão (fl. 06 e 08); depoimentos de fls. 09/13; laudo de fls. 16/19; relatório final (fls. 29/30).

No tocante à autoria, a prova oral colhida em audiência ofereceu o seguinte delineamento:

A vítima José Flavio Gonçalves disse que o imóvel onde o furto ocorreu é de sua propriedade e no momento dos fatos estava vazio. Disse que foi informado pela Polícia para que fosse reconhecer alguns fios que haviam sido apreendidos. Disse que quem foi realizar o reconhecimento foi seu funcionário.

A testemunha Edson Bento disse que trabalha para o proprietário da propriedade onde o furto ocorreu. No dia dos fatos, estava em Ibitirama e recebeu uma ligação de que os fios da casa haviam sido furtados e duas pessoas estavam presas por esse motivo. Foi até a Delegacia, onde reconheceu a fiação, mas não foi possível reconhecer os dois indivíduos que estavam detidos. Disse que tem certeza que os fios furtados eram da casa de propriedade de seu empregador. Disse que assim que ficou sabendo do furto, foi até o imóvel, onde confirmou que os fios estavam faltando.

A testemunha Paulo Henrique Siqueira, Policial Militar, disse que estavam em serviço, quando avistaram um indivíduo pulando de cima de uma árvore, que era bem próxima a um poste, tentando se esconder em um barranco. Aproximaram-se, quando avistaram dois indivíduos. Em abordagem, encontraram com eles cerca de 5kg de fios de energia, bem como ferramentas como faca e alicate. Além disso perceberam que os fios eram os mesmos desse poste ali próximo à árvore onde um deles estava (escalar a árvore permitia ter acesso aos fios do poste), sendo que o poste estava com os fios cortados. Esse poste é o que dava acesso a uma propriedade rural do local, que depois ficaram sabendo que era o imóvel pertencente à vítima José Flávio.

A testemunha Wanderson Cosmo Andrade Leal, Policial Militar, ratificou integralmente o depoimento de seu colega de farda.

O acusado Jefferson Rodrigo Vieira Carlos, em interrogatório, negou a prática do furto.

A despeito da negativa do acusado, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia. Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou demonstrada.

Conforme restou comprovado durante a instrução especialmente através do depoimento firme e coeso dos dois Policiais Militares, o acusado, juntamente com outro indivíduo, deslocaram-se até as proximidades do imóvel da vítima e lá um deles escalou uma árvore, para ter acesso ao poste de energia elétrica. Então, com o auxílio de petrechos como alicate e faca (que foram apreendidos em seu poder), passaram a cortar os fios de energia, a fim de subtraí-los, logrando êxito em dali retirar cerca de 4kg de fios. Ocorre que logo após foram surpreendidos pelos Policiais Militares, que avistaram quando um deles pulava de cima da árvore.

Assim, o furto restou configurado, bem como as qualificadoras do concurso de pessoas, da escalada e do rompimento de obstáculo. Registre-se que diante dos elementos robustos de prova constantes nos autos, a ausência do laudo a respeito da

escalada ou do rompimento de obstáculo, no caso concreto, em nada infirma o reconhecimento dessas qualificadoras. Nesse sentido, jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça:

FURTO QUALIFICADO CONSUMADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que, mediante escalada, subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a manutenção da condenação. FURTO - ESCALADA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO. A ausência de exame pericial não elide o reconhecimento da qualificadora, diante de incontroverso depoimento da vítima. DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP - APR: 500427-56.2020.8.26.0022, Relator: Willian Campos, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/03/2022).

Sobre a consumação do furto, o STJ pacificou o seguinte entendimento: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada." (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934).

Assim, a tese da Defesa, no sentido de que o crime teria ocorrido em sua forma tentada (pela ausência de prejuízo à vítima) não prospera. O iter criminis foi integralmente percorrido e a posse da res furtiva inverteu-se, ainda que por curto espaço de tempo.

Por fim, ao contrário do sustentado pela nobre Defesa em alegações finais, inviável a aplicação do princípio da insignificância/bagatela. No caso, embora o valor da res furtiva autorize a aplicação do referido princípio, o mesmo não se dá com a extensa folha de antecedentes do acusado, que ostenta diversas condenações anteriores (fls. 66/73).

Assim, a instrução probatória exige a condenação.

Passo à individualização da pena, o que faço com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, artigo 68).

Importa verificar que o furto foi praticado com três qualificadoras (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes). Desta maneira, em homenagem à jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, utilizo a qualificadora do rompimento de obstáculo para o reconhecimento do tipo penal e as qualificadoras da escalada e do concurso de agentes como circunstâncias judiciais. Colaciono o entendimento: "diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal" (STJ, jurisprudência em teses n. 29, item 7).

Inicialmente, observo que o acusado era maior de 21 anos na data dos fatos e multirreincidente (fls. 66/73).

a) A culpabilidade está patente, pois o réu é imputável e agiu livre de influências que pudessem alterar seu entendimento ao tempo de sua conduta, podendo atingir a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa.

b) O réu é possuidor de maus antecedentes.

c) Poucos elementos foram colhidos a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Não existem nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

e) Os motivos são ínsitos aos tipos penais, de acordo com a própria objetividade jurídica do crime em apreço.

f) As circunstâncias envolvem a prática do crime em concurso de pessoas e mediante escalada.

g) As consequências são próprias do tipo penal, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h) O comportamento da vítima em nada influenciou para o crime em comento.

Ponderadas tais circunstâncias judiciais, tenho que elas não são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo-lhe a pena-base em 1/3 no mínimo legal, em 02 (dois) anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão por que exaspero a pena em 1/6, fixando pena intermediária em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 15 dias-multa.

Na terceira etapa, não há causas de aumento nem de diminuição.

Assim, fixo a pena em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 15 dias-multa. No tocante ao regime para início do cumprimento da sanção, a despeito da multirreincidência do réu, e considerando o valor da res furtiva, a quantidade de pena ora fixada e que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, possível a fixação do semiaberto.

Inviável a aplicação dos artigos 44 e 77 do CP, diante da reincidência (fls. 66/73).

Por fim, fixo o valor do dia multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos – art. 49, § 1º, do CP), diante da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu que possam justificar fração superior.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para o fim de declarar o acusado Jefferson Rodrigo Vieira Carlos como incurso nas sanções do artigo 155, 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, condenando-o à pena privativa de liberdade de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de além de 15 dias-multa, no piso.

Defiro recurso em liberdade, vez que o réu respondeu a todo o processo solto e não se verifica presente nesse momento o requisito da contemporaneidade da segregação cautelar.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, porém defiro-lhe o benefício da justiça gratuita em virtude de ter sido defendido por advogado nomeado nos autos (fls. 102).

Não tendo havido discussão específica, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Comunique-se a vítima sobre esta decisão, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado pelo convênio (fl. 102).

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

PRIC

Monte Alto, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA